

1503305-27.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272540/2021 - DEL.POL.GUARUJA,

20674180 - DEL.POL.GUARUJA, 4928/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2272540 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO OTAVIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503305-27.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503305-27.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272540/2021 - DEL.POL.GUARUJA,

20674180 - DEL.POL.GUARUJA, 4928/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2272540 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO OTAVIO ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

João Otávio Alves, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 22:30 horas, na Alameda das Violetas, altura do nº 269, Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Guarujá, durante a pandemia de Covid-19, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para a entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 28 (vinte e oito) pedras de crack, derivado da

cocaína, e 19 (dezenove) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, consoante o auto de constatação preliminar de fls. 10, o auto de exibição e apreensão de fls. 14 e as fotografias de fls. 21, 22, 28 e 29, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram juntados aos autos o laudo de exame de corpo de delito realizado no acusado (fls. 81/82) e o laudo de exame químico-toxicológico realizado na droga apreendida (fls. 99/101).

O réu foi notificado (fls. 84) e apresentou defesa prévia (fls. 92/94), que não foi acolhida e a denúncia foi recebida (fls. 103/104).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 147). Foi declarada encerrada a instrução e, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelas partes não foram requeridas diligências (fls. 137).

O representante do Ministério Público, nos debates, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 137/145).

Nos debates, a defesa do réu requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea informal, o não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 145/146).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de constatação preliminar de fls. 10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14, pelas fotografias de fls. 21/22, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 30/33, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 99/101, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitativa, relatando que trabalha em marina e na data dos fatos encontrava-se tão somente se dirigindo a sua residência, que fica próxima da Viação, momento em que foi abordado pelos policiais militares. Não portava bolsa e estava caminhando sozinho. Não conhecia os policiais que o prenderam (fl. 147).

No entanto, as provas produzidas nos autos demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Rafael dos Santos Gonçalves, no seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos estava em diligência na Vila Santo Antonio, com o policial militar Diego Markus, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas - quando avistaram o acusado dispensando uma bolsa e empreendendo fuga. O depoente e seu colega decidiram fazer a abordagem, o réu foi alcançado e recebeu voz de prisão. No interior da bolsa dispensada pelo acusado, continha crack e maconha. Na posse do réu foram encontrados R\$ 10,00 (dez reais). O acusado, quando de sua prisão, confessou que estava traficando no local, que o valor que portava era procedente da venda de drogas e que era procurado pela Justiça. O depoente não conhecia o acusado (fl. 147).

Diego Markus Coutinho Araújo, policial militar, em Juízo relatou que na data dos fatos se encontrava em diligência de rotina, junto com o policial militar Rafael dos Santos, quando avistaram o réu dispensando uma bolsa e empreendendo fuga ao notar a aproximação da viatura. O depoente e seu colega decidiram fazer a abordagem e alcançaram o réu. No interior da bolsa dispensada pelo acusado, encontraram crack e maconha, além do valor de R\$ 10,00 (dez reais). O depoente não conhecia o acusado, mas soube que se trata de pessoa conhecida por "Guimê" no meio policial, pela quantidade de tatuagens que apresenta no corpo (fl. 147). O local dos fatos é ponto

de tráfico de drogas.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]". (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

Ora, diante dos depoimentos dos policiais militares e da prova material apreendida nos autos, sem dúvida, os entorpecentes apreendidos foram encontrados com o réu e eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda.

Tem-se que diante do contexto em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do acusado, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, incompatíveis com o uso, da forma de acondicionamento dos entorpecentes e de todas as circunstâncias que culminaram com a abordagem e a prisão do réu, restou comprovada a conduta típica narrada na inicial acusatória.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o acusado trazia consigo os entorpecentes e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda, ante a conduta do réu narrada pelos policiais.

Assim, uma vez comprovada a materialidade, a autoria, e definida a conduta do acusado, impõe-se a procedência da ação penal.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, entendo que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência específica do réu (fls. 38) elevo a reprimenda em 1/6, perfazendo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão tendo em vista que na fase policial o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio (fls. 13) e em juízo negou a autoria dos fatos.

Ainda, na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos, verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março de 2020, após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia de Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade.

Na terceira fase, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isto porque, para a sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das

sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, verifica-se que o réu é reincidente específico (fls. 38) e trazia consigo variedade de drogas para a venda, tudo a evidenciar conduta reiterada destinada à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, circunstância impeditiva da aplicação do redutor. As circunstâncias dos fatos demonstram que o réu fazia do tráfico de drogas meio de vida.

Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado, por entender ser o regime adequado à conduta do réu, que demonstrou se dedicar a atividade criminosa.

Ressalte-se que, considerando a pena definitiva aplicada, bem como a gravidade do delito, não são cabíveis os benefícios da substituição da pena ou da suspensão condicional da pena.

Por fim, considerando que o réu é reincidente, não é possível neste momento apreciar se o réu faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º, ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da LEP, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na LEP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra João Otávio Alves para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado não poderá apelar em liberdade. De fato, preso em flagrante assim permaneceu durante toda a instrução e, agora, com a presente condenação, mais razão ainda para permanecer custodiado. Trata-se de crime extremamente grave e se o réu aguardar o direito de recorrer em liberdade poderá não ser encontrado para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Ainda, em liberdade, o acusado poderá reiterar a prática de condutas ilícitas.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Nos termos da Lei nº 11.343/2006, após o trânsito em julgado oficie-se à autoridade policial com determinação de destruição da porção de droga reservada para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 10,00 - dez reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram tratar-se de produto de tráfico ilícito de entorpecente, bem como decreto o perdimento da bolsa apreendida. Providencie-se o necessário.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente a assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

P. I. C.

Guaruja, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA